TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.791-2025

Santiago, veintisiete de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS:

1°) Que, a fojas 448 (TCE) reclama don Walter Jara Torres, administrador general electoral de las candidaturas a Alcalde del Partido Social Cristiano, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G9844 de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta, desestimó la solicitud de reembolso y ordenó al Partido a devolver al Fisco de Chile la suma total de $5.391.842, solicitando levantar las observaciones;

2°) Que, la resolución reclamada mantuvo dos de las diecisiete observaciones formuladas a la cuenta mediante el Oficio Ordinario G N°14076 de tres de abril de dos mil veinticinco, a saber:

Observación N°11, relativa a un gasto por concepto de *"Propaganda en radioemisoras"* por $5.391.842, respaldada mediante Factura N°97848 del proveedor Bío Bío Comunicaciones, empresa sancionada por prácticas antisindicales.

Observación N°15, relativa a un gasto por concepto de *"Propaganda en radioemisoras"* por $8.996.400, respaldada mediante Factura N°97869, solicitada para reembolso, del proveedor Bío Bío Comunicaciones, empresa sancionada por prácticas antisindicales.

En ambos casos, se solicitó a la candidatura justificar y aclarar la contratación con dicho proveedor;

3°) Que, el reclamante indica que el rechazo de los gastos electorales asociados a Radio Bio Bio es improcedente, toda vez que se encontraba autorizado por el Servicio Electoral como proveedor de propaganda electoral, con tarifas publicadas y vigentes al momento de las contrataciones. Así, la candidatura actuó de buena fe y confiando en la habilitación otorgada por la propia autoridad electoral.

Agrega que fue imprevisible que el Servicio posteriormente considerara inválida la contratación, dado que el proveedor aparecía autorizado en su plataforma. A mayor abundamiento, señala la existencia de 232 contrataciones electorales durante el año 2024 con el proveedor cuestionado, realizadas por candidatos y partidos políticos de distintas tendencias, sin que el Servicio advirtiera que la empresa se encontraba inhabilitada.

Del mismo modo, señala que los gastos cumplen los requisitos legales para ser considerados como tal, y, en consecuencia, para acceder al reembolso estatal, encontrándose respaldados mediante documentos pendientes de pago.

Para fundar su reclamo, invoca la sentencia de la causa Rol N°12.003-2021 del Tribunal Constitucional, señalando que se ha resuelto que los artículos 4° inciso primero, segunda parte, de la Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; 294 bis y 495, inciso final, del Código del Trabajo, son inaplicables por inconstitucionalidad, y que Bio Bio Comunicaciones S.A., puede ser un proveedor válido, no obstante haber sido condenado por prácticas antisindicales.

Finalmente, agrega que la Dirección de Compras y Contratación Pública, mediante resolución de treinta de diciembre de dos mil veinticuatro, reconoció a Bio Bio Comunicaciones S.A. como proveedor hábil para contratar con el Estado, y que su inscripción en "*Chile proveedores*" se encontraba vigente. Por tanto, es contradictorio que el Servicio Electoral mantenga una inhabilidad específica para candidatos y partidos políticos, mientras el resto de los órganos estatales pueden contratar con dicho proveedor. Por tanto, se solicita dejar sin efecto el rechazo de los gastos y sus consecuencias.

Acompaña a su reclamo captura de pantalla de siete de mayo de dos mil veinticinco, del portal de *Mercado Público*, de la ficha del proveedor Bío Bío Comunicaciones S.A., en la que se aprecia encontrarse éste acreditado hasta el veintisiete de abril de dos mil veintiséis, en estado de "*habilitado*"; sentencia de once de enero de dos mil veintidós en causa Rol N°12.003-2021 del Tribunal Constitucional sobre "*Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 4° inciso primero, segunda parte, de la Ley N°19.886, 294 bis y 295, inciso final, del Código del Trabajo. Bío Bío Comunicaciones S.A. y Prestaciones y Asesorías Trongol Limitada, correspondiente al proceso Rol N°2519-2021 (Laboral Cobranza), sobre recurso de nulidad, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago*"; resolución de Dirección de Compras y Contratación Pública de treinta de diciembre de dos mil veinticuatro; escrito de reposición de

Bío Bío Comunicaciones S.A. de veinticinco de octubre de dos mil veinticuatro; y listado de 232 candidatos y Partidos Políticos que contrataron publicidad electoral con Radio Bío Bío S.A. en las elecciones dos mil veinticuatro; y,

4°) Que, el Servicio Electoral fundó el rechazo del gasto en que la empresa proveedora fue condenada por prácticas antisindicales, invocando, al efecto, el artículo 15 inciso tercero de la Ley N°19.884 que dispone: *"Ningún partido político podrá contratar servicios con empresas que hayan sido condenadas por prácticas antisindicales o infracción de los derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos años anteriores a la elección";*

5°) Que, conforme fue acreditado en causa Rol N°1696-2025, consta que en el Sistema de Informe Tarifario del Servicio Electoral el proveedor Bío Bío Comunicaciones S.A., bajo el medio *"Radio Bío Bío – Nacional"*, se encontraba inscrito y con su tarifario aprobado por dicho órgano desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro;

6°) Que, si bien el Servicio Electoral señala en su presentación de fojas 527 (TCE) que la inclusión del proveedor en el referido tarifario no subsana la prohibición contenida en la Ley N°19.884, toda vez que tendría como finalidad establecer precios máximos y prevenir discriminaciones entre candidaturas pero no constituiría una autorización automática ni que legitima para contratar con proveedores inhabilitados, este Tribunal estima que la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con el proveedor Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho proveedor aparecía como un medio de comunicación inscrito y aprobado en el referido sistema al momento de la contratación. En consecuencia, se acogerá el reclamo y se tendrán por aprobados los gastos por $5.391.842 y $8.996.400.

Por estas consideraciones, ***se acoge*** la reclamación deducida a fojas 448 (TCE), por don Walter Jara Torres, administrador general electoral de las candidaturas a Alcalde del Partido Social Cristiano, en las elecciones 2024, contra la resolución N°G9844 de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Servicio Electoral ***y, en su lugar,*** se tiene por aprobada la cuenta sin observaciones, se concede el reembolso en lo que corresponda y se ordena al Servicio

TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE

TCE/mcmc/smur/CGVM/alp

Rol N°1.791-2025

Electoral proceder a recalcular la orden de devolución al último aportante.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.791-2025.-

ARTURO JOSE PRADO PUGA
Fecha: 27/10/2026

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 27/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 27/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 27/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 27/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1791-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 27 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 27/10/2026

F403C380-DE33-46F5-9559-3696493A3C51
Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.